Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
DLV

Sagsnr.:
S2024-15182

BFE-nummer
8930586

Matr.nr.
1bk, Restrup Hgd., Sønderholm

23. september 2024

Landzonetilladelse

Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg

matr.nr. 1bk, Restrup Hgd., Sønderholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 12-08-2024 med seneste supplerende materiale modtaget den 04-09-2024 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til beliggenhed og udformning af ridehal på 590,4 m², ridebane på 104 x 46 meter samt dressurbane på 60 x 20 meter

Tilladelsen omfatter en ridehal opført som rundbuehal og en ovalbane på 104 x 46 meter samt en dressurbane på 60 x 20 meter, der begge er opbygget med 20 cm stabilgrus som bundlag og 5 cm stenmel som øverste lag. Der vil blive opsat et let hegn/barriere rundt om begge baner. Hegnet omkring ovalbanen vil være fyrtræsstolper Ø10 cm med en halv stolpe på toppen, i højden 30 cm. Hegnet omkring dressurbanen vil være fyrtræsstoler Ø10 i en højde på 120 cm fra terræn. Her anvendes 40 mm hegnsbånd i hvid vertikalt. Som det fremgår af situationstegningen er der også anvendt beplantning nær ridebanerne.

Kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen modtaget ansøgningsmateriale der omfatter/beskriver flere forhold på ejendommen. I sagsbehandlingen har kommunen iht. ansøgte ridehal samt ribebaner alene forholdt sig konkret til stutteridriften samt beliggenhed og udformning af det ansøgte.

Vilkår

Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

- at ridehallens placering kræver dispensation for afstanden til naboskel mod øst jf. kapitel 2 i husdyrbrugsloven, denne dispensation meddeles særskilt og skal indhentes inden byggeriet påbegyndes
- at ridehallen alene anvendes til ejendommens aktiviteter i forbindelse med træning af egne/opstallede heste og således ikke til f.eks. særskilt udlejning
- at hvis ridebanerne ikke længere anvendes til formålet, skal de umiddelbart, eller senest inden et år fjernes og arealet reetableres til jordbrugsformål
- at der ikke etableres belysningsmaster ved ridebanerne
- at den skærmende beplantning indeholder tæt lav bevoksning, så støvgener udenfor ejendommens arealer reduceres
- at banen vandes i tørre perioder, så driften af banen ikke medfører støvgener udenfor ejendommens arealer

Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen. Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.850 kr. hos ejer.

Redegørelse
Ejendommen på 10 ha og 257 m² er beliggende i landzone og er delvist omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.6.L2 – Restrup Enge, den ansøgte placering er beliggende i landzone i det åbne land.
Den ansøgte placering er udpeget som landskabskarakterområde (Nørholm Fjordlandskab), større sammenhængende landskaber, kystnærhedszone samt udviklingsområde indenfor kystnærhedszonen.

Stutteriet på Nørholmsvej 227 er etableret med det formål at opdrætte Islandske heste med henblik på videresalg. Stutteriet er oplyst til i øjeblikket at bestå af seks hopper. Stutteriets målsætning er at opnå en betydelig avls- og salgsproduktion over de kommende fem år. Der er allerede lagt en strategi for at have 8-10 avlshopper i foling årligt, hvilket forventes at resultere i 6-7 føl om året. Dette vil skabe en stabil indtægtskilde gennem salg til islandske ryttere i hele Nordeuropa. For at opnå de opsatte mål vil stutteriet investere i nødvendige faciliteter, der understøtter avl og træning af egen avl. Der er i ansøgningen præsenteret budget for stutteriets drift.

Der er foretaget en vurdering efter Planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Den ansøgte placering ligger ca. 1 km fra nærmeste Natura 2000-område (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal). I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indgået nogen væsentlige bemærkninger i forbindelse med høringen.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Det kræver ikke landzonetilladelse at opføre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende landbrugsejendom, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 3. Der kræves dog tilladelse efter § 35, stk. 1, for så vidt angår beliggenheden og udformningen af bygninger som omhandlet i stk. 1, nr. 3, der opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Ejendommens udformning bevirker at det ikke er muligt at opføre de 3 anlæg (ridehal og 2 ridebaner) i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Der i vurderingen af i hvilken afstand det ansøgte kan tillades placeret, indgået at der iht. husdyrbrugsloven er afstandskrav til naboskel. Med den ansøgte placering er det kun afstanden til det vestlige naboskel som er overholdt, hvorfor ridehallen kræver dispensation fra afstandskravet mod østlige skel (afstanden til bebyggelse er her større end mod vest). Den ansøgte placering har en afstand på 22 meter til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Skulle afstandskrav til skel iht. husdyrbrugsloven være overholdt mod østligt skel, ville afstanden til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer skulle være ca. 30 meter. Ridebanerne er placeret umiddelbart i forlængelse af ridehallen.

Ud fra en samlet vurdering af ejendommens nuværende bebyggelse, det ansøgte, hensynet til hvordan ejendommen skal driftes samt hensynet til naboer, meddeles der tilladelse til beliggenhed og udformning for det ansøgte. Det er vurderet at det ansøgte, ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på at det på ejendommen ikke umiddelbart er muligt at placere anlæg til dyrehold nærmere ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, af hensyn til naboerne og grundens udformning.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb. Ridebanerne kræver ikke byggetilladelse og kan således etableres efter at klagefristen er udløbet og tilladelsen er gældende.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, dag den 23-09-2024 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Ditte Viktor
Arkitekt

Direkte tlf.: 22193685

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning (planloven – f.eks. lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller landzonesag)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aalborg Kommune via klageportalen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Aalborg Kommune

Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg
Landzonetilladelse til beliggenhed og udformning af ridehal på 590,4 m², ridebane på 104 x 46 meter samt dressurbane på 60 x 20 meter

Tidspunkt: 23-09-2024 12:50:43
Udskrevet af: Ditte Viktor
Målestoksforhold: 1:15000



Situationsplan

MATR.NR.: Restrup Hgd., Sønderholm 1bk
ADRESSE: Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg

ARE ALOPGØRELSE

Grundareal:	100.257 m²
Bygning nr. 7 - Bygning til træning og opstald af heste:	590,4 m²

ARKITEKTFIRMAET HOVALDT
HOVALDT@HOVALDT.COM · 98 92 50 10 · WWW.HOVALDT.COM · CVR 36564326

Skitseprojekt

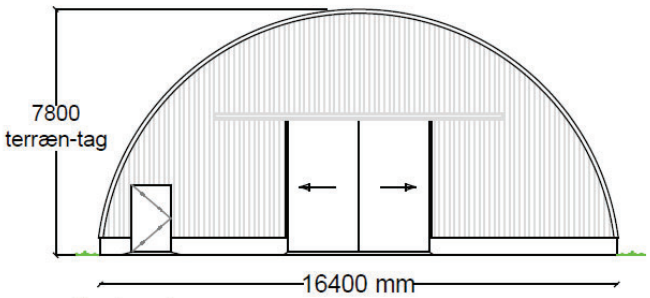
HESTEPENSION OG STUTTERI

MATR.NR.:	Restrup Hgd., Sønderholm 1bk
BYGHERRE:	Rikke Gaardboe
ADRESSE:	Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg

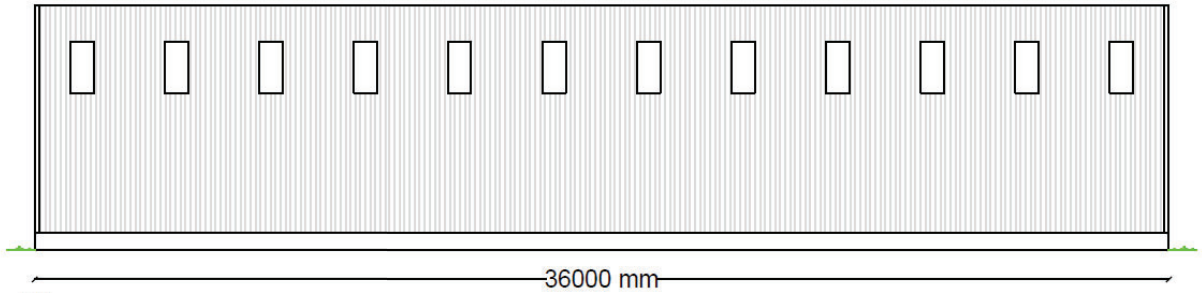
SAG NR.:	24015
TEGN. / KONT.:	AS / AA
SKALA:	1:1000, 1:1
PAPIRFORMAT:	A2
DATO:	28.08.2024

TEGN. NR.
Situationsplan_Version 3 — K01_H1.N03

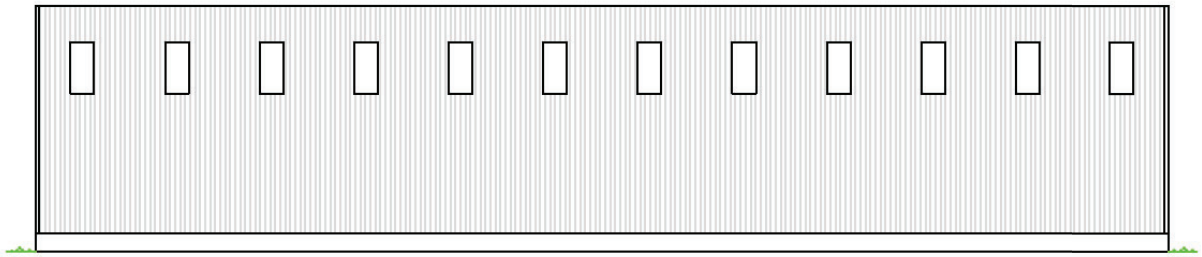
Facadetegninger ridehal



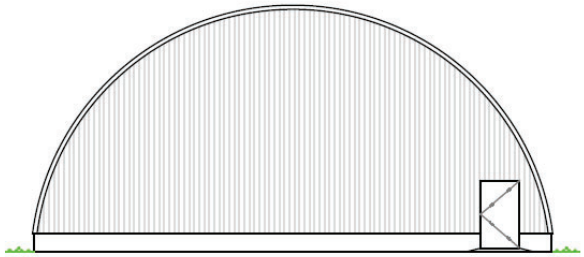
Port gavl



Side



Side



Lukket gavl

01	xxx	xx.xx.xxxx	xx
Rev.	Rettelse	Dato	Initialer

Future Rundbuehaller Aps: Grimlundvej 5, Hoven 6880 Tarm, Danmark		Telefon 7534-3148 CVR Nr. 7346-0417	
Bygherre:	Gaardboe invest ApS Nørholmsvej 227, 9000 Aalborg	Tlf:	40888047
Ordre nr.	64128	Dato:	28.08.2024
Emne:	Facade	Mål:	A3/1:150
	Projekterende: Malene M Nielsen	Tegn nr:	180-1620-200